



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/100/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. שושני מלכה מליטה
  2. עמית ישי
  3. עמית נועה שלהבת
  4. בלטרמן בלהה
  5. דותן ישעיהו יצחק
  6. דותן רות
  7. בקר אלון יצחק
  8. בקר רונית
  9. איגרא נעמה
  10. איגרא גיא יעקב
  11. פסח צפורה
  12. פישלוביץ שמואל
  13. בר אמת גרדמן שיר
  14. גרדמן אורי יהודה
  15. ביזון דלית
  16. איטח קרין
  17. בן צור אילנה
  18. מעודד אברהם
  19. מעודד מיכל
  20. צפורי בלומה ורדה
- באמצעות ב"כ: עו"ד גיא פרבמן  
כנרת 5, בני ברק  
טל': 03-6129607 פקס: 037511059

נגד

הנתבעים:

1. בר לב יעל
  2. בר לב יצחק
- באמצעות ב"כ: עו"ד שפיצר אמיר  
מגדל בסר 1, רמת גן  
טל': 0508810800 פקס: 037510654



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/100/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

## פסק דין

1. תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף מסוג הריסה ובניה על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").
2. הצדדים לתביעה הם בעלים של דירות בבית משותף ברחוב הכנסת 3 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 548 בגוש 6160 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 15 דירות. התובעים הם בעלים של 14 דירות בבית המשותף (להלן - "הנתבעים"). הנתבעים, יעל ויצחק בר לב (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9.
3. ביום 15.6.2016 התקשרו התובעים עם חברת ס.ג. הכנסת 3 גבעתיים בע"מ (ח.פ. 515396539) בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף בתמורה לזכויות בניה על פי תמ"א 38, אשר צורף נספח 2 לכתב התביעה (להלן - "ההסכם").
4. כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבעים, חתמו על ההסכם. לפיכך, עתרו בתביעה דנן.
5. ביום 21.6.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. בתומה, נתתי בידי הצדדים ארכה לסיים המחלוקות בפשרה, לרבות כפי הצעה שעלתה בדיון בדבר מכירת דירת הנתבעים לצדדים שלישיים.
6. ביום 22.11.2021 התקבלה הודעת הנתבעים כי הם מכרו דירתם בבית המשותף לשלומית שבת וחן פרישמן (להלן - "הרוכשות"). בתוך כך, עתרו למחיקת התביעה נגדם.
7. ביום 26.12.2021 התקבלה הודעת התובעים כי הרוכשות חתמו על ההסכם, נספחיו וכל המסמכים בהתאם לו, וכי בהתאם נרשמה ביום 18.11.2021 הערת אזהרה לטובת הרוכשות על זכויות הנתבעים בדירה (מספר שטר 66090/2021/1).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/100/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. התובעים צירפו לכתב התביעה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים מיום 23.9.2020, לאשר הבקשה להיתר בניה לביצוע העבודות בבית המשותף על פי תמ"א 38 וההסכם, בתנאים, כהגדרת היגד זה בסעיף 1 לחוק החיזוק (צורפה נספח 3 לכתב התביעה).

9. בנסיבות אלה, בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק החיזוק ובהעדר התנגדות של מי מבעלי הדירות בבית המשותף לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, הנני לאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף מסוג הריסה ובניה על פי תמ"א 38 בהתאם להסכם.

10. בהתאם להוראת סעיף 5(ב) לחוק החיזוק, ככל שבפרק הזמן עד להשלמת העברת הזכויות על שם הרוכשות תידרש חתימת הנתבעים על מסמכים לצורך ביצוע ההסכם, לרבות הנפקת היתר בניה וקבלת ליווי פיננסי, הנני למנות את עורך הדין גיא פרבמן (רשיון מספר 30775), בא כוח התובעים, לחתום בשם הנתבעים, יחד ולחוד, על מסמכים אלה.

11. בנסיבות העניין, הנני להורות ביטול הדיון הקבוע ליום 27.12.2021.

12. אין עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתן היום, כ"ב טבת תשפ"ב, 26 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו